

Anlage Y

Erläuterung zur Anlage Y – Nachgereichte verfahrensrelevante Korrespondenz und Dokumentation

Verwaltungsgericht Berlin

Az.: VG 2 K 202/26

Die als **Anlage Y** beigefügte Dokumentation dient ausschließlich der Ergänzung und Erläuterung des bereits anhängigen Verfahrens. Mit ihrer Vorlage wird **der Streitgegenstand nicht erweitert**.

Die Anlage enthält Unterlagen, die nach Einleitung des gerichtlichen Verfahrens entstanden oder zusammengestellt wurden und den bisherigen Verfahrensablauf dokumentieren. Hierzu gehören insbesondere Schriftwechsel, behördliche Antworten, Anträge, Klarstellungen sowie weitere verfahrensbezogene Dokumente.

Die Unterlagen werden ausschließlich vorgelegt,

- um den zeitlichen Ablauf nachvollziehbar darzustellen,
- um die Entwicklung der behördlichen Bearbeitung zu dokumentieren,
- um den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Verwaltungsverfahren (insbesondere Akteneinsicht, Informationszugang und datenschutzrechtlichen Auskunftersuchen) nachvollziehbar zu machen,
- sowie um aufzuzeigen, welche Unterlagen und Vorgänge nach Kenntnis des Klägers für die vollständige Behördenakte von Bedeutung sein können.

Soweit einzelne Dokumente Bewertungen, rechtliche Auffassungen oder Anträge des Klägers enthalten, dienen diese ausschließlich der Dokumentation des tatsächlichen Verfahrensverlaufs. Mit ihrer Vorlage wird weder neuer Tatsachenvortrag eingeführt noch eine Erweiterung des Klagegegenstandes oder neuer selbständiger Streitstoff geltend gemacht.

Die Anlage soll dem Gericht vielmehr ermöglichen, den gesamten Verwaltungsvorgang einschließlich der nach Einleitung des gerichtlichen Verfahrens entstandenen Kommunikation in ihrem zeitlichen Zusammenhang nachzuvollziehen und gegebenenfalls die Vollständigkeit der vorzulegenden Behördenakte besser beurteilen zu können.

Soweit einzelne Unterlagen für die Entscheidung ohne Bedeutung sein sollten, wird ihre Berücksichtigung in das Ermessen des Gerichts gestellt.

Dr. Artiom A. Kovnatsky